

1004833-04.2022.8.26.0445

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos

Comarca: Pindamonhangaba

Foro: Foro de Pindamonhangaba

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ROUBO DE CARTÃO - Sentença de improcedência - APELAÇÃO DA AUTORA - Inadmissibilidade do pedido de reforma - Relação de consumo configurada - Incidência da Súmula 297 do C. STJ - Roubo de cartão, mantido pela consumidora junto com a senha, dentro de sua bolsa - Culpa exclusiva da autora - Excludente de responsabilidade - Inteligência do artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pindamonhangaba

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Desembargador Eduardo Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12400-000, Fone: (12) 2126 2809, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindajec@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo:

1004833-04.2022.8.26.0445 - Procedimento do Juizado Especial Cível

Número de ordem:

2022/001633

Requerente:

Edson José de Lima

Requerido:

Banco Mercantil do Brasil S/A e outro

CONCLUSÃO

Aos 28/11/2022 faço estes autos conclusos ao(à) MM(^a) Juiz(a) de Direito da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Pindamonhangaba. Eu,_____,
Escrevente Técnico Judiciário, digitei e assinei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos

Vistos, etc.

Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95.

DECIDO.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, despicienda a produção de provas testemunhais, a teor do disposto no art. 33, parte final, da Lei nº 9.099/95.

Narrou o autor que foram realizadas movimentações financeiras na conta bancária que mantém junto à primeira ré, as quais não reconhece. Aduziu que houve cessão de crédito entre as duas requeridas. Esclareceu que registrou boletim de ocorrência, tendo sido posteriormente esclarecido que terceira pessoa de sua confiança, munida de suas informações bancárias, dirigiu-se às instituições bancárias e realizou as transações em seu nome. Pretende ser indenizado pelos danos materiais e morais sofridos.

Anoto, inicialmente, que as duas requeridas possuem legitimidade para figurarem no polo passivo.

A relação de direito material protagonizada pelas partes se submete ao regime do Código de Defesa do Consumidor e, diante da adoção dessa premissa, abrem-se todas as consequências legais, notadamente, no caso em exame, pelo reconhecimento da existência de uma cadeia de fornecimento e da responsabilidade solidária de todos os seus integrantes. Ou seja: todos os que participam e lucram com a atividade negocial são responsáveis e solidários, à medida que se beneficiam do sistema. Acerca do fenômeno da conexidade contratual vem a calhar a precisa lição de Cláudia Lima Marques:

"A visão da conexidade contratual das operações econômicas intermediárias e anexas ao consumo complexo de produtos e serviços dos dias de hoje é uma necessidade. Os contratos conexos são aqueles cuja finalidade é justamente facilitar ou realizar o consumo. O aplicador do C.D.C. deve estar atento para o fenômeno da conexidade, pois se de uma visão real e socialmente útil da multiplicidade e complexidade das relações contratuais pós-modernas, pode se apor uma visão formalista e reduzida a impedir a realização da função social dos contratos".

"A conexidade é, pois, o fenômeno operacional econômico de multiplicidade de vínculos, contratos, pessoas e operações para atingir um fim econômico unitário e nasce da especialização das tarefas produtivas, da formação de redes de fornecedores no mercado e, eventualmente, da vontade das partes" (Cláudia Lima Marques, in "Contratos no Código de Defesa do Consumidor", ed. RT, 4a edição, p. 92 e 93).

De fato, impossível não reconhecer que perante o consumidor, os réus detêm igualmente o papel de fornecedores.

E, de fato, prevê o art. 7º, parágrafo único, do CDC que, "tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo".

No mérito, o pedido é improcedente.

Consoante demonstrado na documentação encartado aos autos, as transações foram realizadas mediante utilização do cartão magnético e senha do requerente, por pessoa com quem ele havia mantido relacionamento amoroso.

Com efeito, o dano relatado na petição inicial e no boletim de ocorrência decorre de fato exclusivamente de terceiro, estranho à atividade do banco réu.

No caso, as transações bancárias foram realizadas com a utilização do cartão e senha da requerente, por pessoa de seu relacionamento, não havendo motivo para que a instituição financeira obstasse a realização das operações.

Ao permitir que sua ex-namorada, ainda que por negligência ou por nela depositar confiança, se apossasse de seu cartão magnético e senha e realizasse as operações bancárias, o autor contribuiu decisivamente para o resultado lesivo. Daí não ser possível imputar aos réus a responsabilidade pelos prejuízos sofridos.

Nessas condições, a responsabilidade do banco é excepcionada pela incidência da regra do inciso II, do § 3º, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, não houve defeito da prestação do serviço, uma vez que o episódio foge da relação de causalidade entre os serviços bancários e o fato danoso, provocado exclusivamente por terceiros. Nesse sentido:

"AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ROUBO DE CARTÃO - Sentença de improcedência - APELAÇÃO DA AUTORA - Inadmissibilidade do pedido de reforma - Relação de consumo configurada - Incidência da Súmula 297 do C. STJ - Roubo de cartão, mantido pela consumidora junto com a senha, dentro de sua bolsa - Culpa exclusiva da autora - Excludente de responsabilidade - Inteligência do artigo 14, parágrafo terceiro, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO". (TJSP; Apelação Cível 1016080-58.2021.8.26.0625; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/11/2022; Data de Registro: 16/11/2022).

"APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS EFETUADAS MEDIANTE O EMPREGO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL. CLIENTE QUE NÃO GUARDOU O CARTÃO COM SEGURANÇA E PERMITIU QUE TERCEIRO IDENTIFICASSE A SENHA CORRESPONDENTE. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU DE INDÍCIOS DE CONCORRÊNCIA CAUSAL DO BANCO PARA A ECLOSÃO DO EVENTO. HIPÓTESE DE CULPA EXCLUSIVA

DO CONSUMIDOR (ARTIGO 14, § 3º, II, DO CDC). SENTENÇA MANTIDA.- RECURSO DESPROVIDO".

(TJSP; Apelação Cível 1001437-04.2020.8.26.0408; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ourinhos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.

Sem despesas processuais ou verba honorária na instância, por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95).

P. I. C.

Pindamonhangaba, 28 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA